

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5292/2540

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

นาย เสน่ห์ น้อย แก้ว

จำเลย

ป.อ. มาตรา 343

พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน มาตรา 4, มาตรา 30, มาตรา 82

การแสดงความอันเป็นเท็จต่อประชาชนในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ไม่ได้ถือเอาจำนวนผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวง ว่ามากหรือน้อยแต่ถือเอาเจตนาแสดงความอันเป็นเท็จต่อประชาชนเป็นสำคัญ และไม่จำเป็นที่จำเลยจะต้องกระทำการดังกล่าวด้วยตนเองมาตั้งแต่ต้นทุกครั้ง เพียงแต่จำเลยแสดงความอันเป็นเท็จแก่ผู้เสียหายบางคนแล้วมีการบอกต่อกันไปเป็นทอด ๆ เมื่อผู้เสียหายคนหลังทราบข่าวและมาสอบถามจำเลยจำเลยได้ยืนยันแสดง ข้อความอันเป็นเท็จนั้นและให้ผู้เสียหายไปติดต่อที่แฟลตทุกครั้ง อันถือได้ว่าเป็น สำนักงานของจำเลยกับพวก แม้จะไม่มี การประกาศรับสมัครงานปิดไว้ก็ตาม การกระทำของจำเลยก็เป็นการฉ้อโกง ประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 แล้ว จำเลยกับพวกมิได้เป็นผู้รับอนุญาตให้จัดหางานมิได้เป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้จัดการของผู้ได้รับอนุญาตให้จัดหางานซึ่งเป็นนิติบุคคล ประกอบกับฟ้องโจทก์ที่ บรรยายไว้ชัดแจ้งว่าจำเลยกับพวกรู้อยู่แล้วยังไม่มีตำแหน่งงานหรืออัตรางานใน ประเทศบาร์เรนตามที่โฆษณาชักชวนแสดงให้เห็นว่าจำเลยไม่มีเจตนาที่จะจัดหางาน ให้แก่ผู้เสียหายอย่างจริงจึงเป็นเพียงอุบายหลอกลวงอ้างเรื่องการจัดหางานเพื่อให้ผู้

เสียหายหลงเชื่อมอบค่าบริการให้จำเลยเท่านั้นไม่ต่างกับการหลอกลวงโดยอ้างเหตุอื่น ๆ การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกอีก 1 คน ซึ่งยังไม่ได้ตัวมาฟ้องได้ร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน คือ จำเลยกับพวกได้ร่วมกันประกอบธุรกิจจัดหางานให้แก่คนหางานทั่วไป ซึ่งประสงค์จะทำงานในประเทศบาหลีเรน โดยจำเลยกับพวกได้เรียกและรับเงินค่าบริการเป็นการตอบแทนจากคนหางานทั่วไปโดยจำเลยกับพวกไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน และจำเลยกับพวกได้ร่วมกันหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จจริงโดยชักชวนประชาชนทั่วไปว่า มีตำแหน่งงานว่างต้องการคนไปทำงานที่ประเทศบาหลีเรนหลายตำแหน่งจะได้รับเงินเดือนตั้งแต่ 8,000 ถึง 15,000 บาท ผู้สมัครต้องเสียค่าใช้จ่ายคนละ 15,000 บาท ถึง 25,000 บาท ให้จำเลยกับพวก ซึ่งความจริงจำเลยกับพวกรู้อยู่แล้วว่ายังไม่มีตำแหน่งงานหรืออัตรางานประเทศบาหลีเรนตามที่โฆษณาชักชวน จากการหลอกลวงดังกล่าวเป็นเหตุให้ประชาชนและผู้เสียหายหลงเชื่อสมัครใจไปทำงาน จำเลยกับพวกได้ไปชิงทรัพย์สินค้าสมัครจากผู้เสียหายรวม 18 คน เพื่อประโยชน์ของจำเลยกับพวก โดยจำเลยกับพวกไม่ได้ส่งผู้เสียหายและคนอื่น ๆ ไปทำงานที่ประเทศบาหลีเรน ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 4, 30, 82 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 91, 341, 343 และให้จำเลยคืนหรือใช้เงินแก่ผู้เสียหายรวม 18 ราย เป็นเงิน 336,684 บาท

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 รวม 18 กระทั่ง จำคุกกระทักละ 6 เดือน รวมโทษทุกกระทักละแล้วจำคุก 9 ปี ให้จำเลยคืนเงินแก่ผู้เสียหายแต่ละคนตามจำนวนดังนี้ นางสาวเพ็ญ วาพัทธ์ไทย 22,000 บาทนางวัลไล ต๊ะศิริ 21,700 บาท นายสุเมธ อาดำ 115,500 บาทนายวีร พงศ์ อีสมาแอล 20,180 บาท นายสมศักดิ์ งามเจริญ 16,528 บาท นายวิเชียร วงศ์ สายมาลี 3,110 บาท นายตอเลียบ ยะไม 16,228 บาท นายสง่า อับดุลลอห์ 15,000 บาท นายราเชนทร์มะลิวัลย์ 24,900 บาท นายสมาน อารีปี 20,180 บาท นายมุฮัมมัดหมัดโล๊ะ 16,228 บาท นายรอฮัม โช๊ะ 20,180 บาท นายตอเย็บ ยะไม 15,000 บาท นายอนันต์ หมัดรัง 20,180 บาท นางสาวอำพันธ์ม่วงสีทอง 18,730 บาท นายสมบัติ นาชะวี 16,630 บาท นายอารีมะหะหมัดยุษบ 16,730 บาท รวม 299,004 บาท คำขอให้จำเลยคืนเงินแก่นายซาฟีอี เกิดอยู่ ให้ยก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยฎีกา โดยอัยการสูงสุดรับรองให้โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบมาโดยจำเลยมิได้โต้แย้งเป็นอย่างอื่นฟังได้ยุติว่า จำเลยมิได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้จัดหางานมิได้เป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้จัดการของผู้ได้รับอนุญาตจัดหางานซึ่งเป็นนิติบุคคล ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2536 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2536 ผู้เสียหายทั้งสิบแปดเสียเงินค่าสมัครไปทำงานที่ประเทศบารห์เรนแต่ไม่ได้ไปเพราะไม่มีงานตามที่สมัครไว้ ปัญหา วินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยในข้อแรกว่า จำเลยกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนหรือไม่ พยานโจทก์มีนายสุเมธ อาดำ นางสาวเพ็ญ วาพัทธ์ไทย และนายวิเชียร วงศ์

สายมาลีเบิกความว่า จำเลยชักชวนให้ไปทำงานที่ประเทศบาร์เรนและนัดให้ไปคุยกันที่แฟลตโอมา และมีผู้เสียหายอีก 15 คน เบิกความว่าได้ทราบข่าวว่าจำเลยรับสมัครคนงานไปทำงานที่ประเทศบาร์เรนจึงได้ไปติดต่อกับจำเลยที่แฟลตโอมา ผู้เสียหายทุกคนได้เสียเงินให้จำเลยและนางศจี โคมุด เป็นค่าหัว ค่าแปลเอกสารและค่าทำใบขึ้นชีสากลรายละ 8,000 บาท ถึง 25,000 บาท ฝ่ายจำเลยนำสืบว่าจำเลยทราบข่าวจากนายมูเราะห์ เอี่ยมสำอางค์ ว่ามีงานทำที่ประเทศบาร์เรน และพาจำเลยไปพบนางศจีที่แฟลตโอมาจำเลยเสียเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้นางศจี 20,500 บาท ผู้เสียหายและคนอื่น ๆ ประมาณ 30 คน เมื่อรู้ข่าวได้ตามจำเลยไปสมัครด้วยเห็นว่า ผู้เสียหายทั้ง 18 คนต่างเบิกความยืนยันว่าได้สอบถามจำเลยเรื่องตำแหน่งงาน จำเลยว่ามีงานเลี้ยงไก่ ทำสวน ขับรถ เย็บผ้าและงานอื่น ๆ อีกหลายตำแหน่ง พร้อมทั้งบอกอัตราเงินเดือนที่จะได้รับในแต่ละตำแหน่ง ผู้เสียหายบางคนเช่น นางสาวอำพันธ์ ม่วงสีตองนายอาลี มะหะหมัดยูซบ ไม่มีหนังสือเดินทาง จำเลยก็พาไปทำหนังสือเดินทางให้จำเลยไปตามนางสาวเพียง วาพัคไทย ที่บ้านอ้างว่ามีงานแม่บ้านเหลือ 2 ตำแหน่งให้รับวางเงินและบอกนางวัลไลตะศิริ ผู้เสียหายคนหนึ่งว่าไปแล้วไม่มีปัญหาอะไร หากไม่มีจะคัดชื่อออกเอาคนอื่นใส่แทน ผู้เสียหายทุกคนไม่เคยรู้จักนางศจีมาก่อน ได้มอบเงินค่าใช้จ่ายให้จำเลยและนางศจี เพราะเชื่อถือจำเลย เมื่อนายรอฮิม โช๊ะ และนายวิเชียร วงศ์สายมาลี ขอถอนเรื่องและขอเงินคืน จำเลยบอกกับนายรอฮิมว่าอย่าถอนเลยอยากให้ไปเมื่อนายรอฮิมบอกว่าได้ตรวจสอบไปที่บริษัทเค.เอส.ที่จำเลยอ้างแล้ว บริษัทแจ้งว่าไม่มีงาน บริษัทไม่รู้เรื่องจำเลยว่ามีปัญหากับบริษัท ส่งงานเข้าบริษัทนี้ไม่ได้ต้องย้ายบริษัทใหม่ ส่วนนายวิเชียรนั้นจำเลยกับนางศจีคืนเงินให้ 17,000 บาท ยังขาดอยู่อีก 3,110 บาท เหตุเพราะนายวิเชียร จะแจ้งความ เมื่อจับจำเลยได้แล้ว ได้ความจากนายสมศักดิ์ งามเจริญ และสิบตำรวจโทวิรัตน์ เพิ่มภาคว่าได้วางแผนให้จำเลยโทรศัพท์ไปบอกนางศจีว่าหาผู้ที่จะไปทำงานต่างประเทศได้ให้มารับวางเงินเพื่อจะจับนางศจีด้วย แต่จำเลยกลับบอกนางศจีว่าจำเลยถูกจับแล้ว

ทำให้นางศจีหลบหนีเป็นที่เห็นได้ว่า ถ้าจำเลยเป็นเพียงผู้สมัครไปทำงานต่างประเทศ ด้วยคนหนึ่งดังที่จำเลยนำสืบก็คงจะไม่ยืนยันเรื่องงานให้ผู้เสียหายหลงเชื่อติดตามให้ผู้เสียหายมาวางเงิน รับเป็นธรรพาผู้เสียหายบางคนไปทำหนังสือเดินทางและร่วมรับเงินจากผู้เสียหายเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจวางแผนให้จำเลยโทรศัพท์ไปหานางศจีเพื่อจะจับกุม ซึ่งจะเป็นผลดีแก่จำเลยที่จะได้พิสูจน์ความจริงที่จำเลยอ้าง จำเลยกลับบอกให้นางศจีรู้ตัวและหลบหนีพฤติการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นฟังได้ว่า จำเลยได้ร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายไปจริง ที่ศาลอุทธรณ์เห็นว่าในจำนวนผู้เสียทั้งสิบแปดจำเลย ชักชวนเพียง 2 คน ส่วนผู้เสียหายนอกจากนั้นต่างไปสมัครงานกันเองและที่แฟลตโอมาอันเป็นสถานที่รับสมัครงานไม่ปรากฏลักษณะเป็นสำนักงานที่ประกาศรับสมัครงานแก่ประชาชนทั่วไป พฤติการณ์ดังกล่าวยังไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน นั้น เห็นว่า การแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ไม่ได้ถือเอาจำนวนผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงว่ามากหรือน้อยแต่ถือเอาเจตนาแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนเป็นสำคัญ และไม่จำเป็นที่จำเลยจะต้องกระทำการดังกล่าวด้วยตนเองมาตั้งแต่ต้น ทุกครั้งเพียงแต่จำเลยแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่ผู้เสียหายบางคนแล้วมีการบอกกันต่อไปเป็นทอด ๆ เมื่อผู้เสียหายคนหลังทราบข่าวและมาสอบถามจำเลย จำเลยได้ยืนยันแสดงข้อความอันเป็นเท็จนั้น และให้ผู้เสียหายไปติดต่อที่แฟลตโอมาทุกครั้ง อันถือได้ว่าเป็นสำนักงานของจำเลยกับพวกแม้จะไม่มีประกาศรับสมัครงานปิดไว้ก็ตาม การกระทำของจำเลยจึงเป็นการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ฎีกาของโจทก์ ในข้อนี้ฟังขึ้น ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต่อไปตามฎีกาของโจทก์มีว่า จำเลยมีความผิดฐานจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ข้อเท็จจริงฟังได้ยุติว่า จำเลยกับพวกมิได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้จัดหางาน มิได้เป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้จัดการของผู้ได้รับอนุญาตให้จัดหางานซึ่งเป็นนิติบุคคล ประกอบกับฟ้องโจทก์ที่ได้

บรรยายไว้ชัดแจ้งว่าจำเลยกับพวกรู้อยู่แล้วยังไม่มีตำแหน่งงานหรืออัตรางานดังกล่าวในประเทศบาหลีเรนตามที่โฆษณาชักชวน แสดงให้เห็นว่าเจตนาที่จะจัดหางานให้แก่ผู้เสียหายอย่างจริงจัง เป็นเพียงอุบายหลอกลวงอ้างเรื่องการจัดหางานเพื่อให้ผู้เสียหายหลงเชื่อบอบค่าบริการให้จำเลยเท่านั้นไม่ต่างกับการหลอกลวงโดยอ้างเหตุอื่น ๆ การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานนี้ ฎีกาโจทก์ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 343 วรรคแรก แต่ส่วนกำหนดโทษให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินแก่นายชาฟีอี เกิดอยู่ จำนวน 20,000 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ผล อนุวัตรนิติการ-สมปอง เสนเนียม-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 และความผิดฐานจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง และ 42 เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ว่าเป็นความผิด

ฐานฉ้อโกงประชาชนแต่ไม่ผิดฐานฐานจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาต เหตุผลทำนองเดียวกันว่า จำเลยรู้อยู่แล้วว่าตำแหน่งงานในต่างประเทศไม่มี จำเลยไม่มีเจตนาจัดหางานให้แก่ผู้เสียหายอย่างจริงจัง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ หมายความว่าเหตุนี้,และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 448/2532) ปัญหาที่น่าสนใจอยู่ที่ว่า จำเลยจะมีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนกระทางหนึ่งและมีความผิดฐานจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกกระทางหนึ่งได้หรือไม่หากข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่าจำเลยประกาศรับสมัครคนไปทำงานต่างประเทศโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานกลางและมีผู้เสียหายมาสมัครงานชำระเงินให้แก่จำเลยจริง ๆ ผู้บันทึกเห็นหากว่าข้อเท็จจริงยุติดังกล่าวถ้าไม่มีงานต่างประเทศตามที่จำเลยบอกประกาศโฆษณาแสดงว่าการส่งผู้เสียหายไปทำงานต่างประเทศจะมีขึ้นไม่ได้แน่นอน จึงเป็นการหลอกลวงโดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้เสียหาย เป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนได้(เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 877/2537) แต่ถ้างานที่ต่างประเทศมีอยู่จริงไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกงเพราะจำเลยไม่ได้หลอกลวงในเรื่องนี้ แต่จำเลยมีความผิดฐานจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นคนละเรื่องกัน ด้วยความเคารพต่อคำพิพากษาศาลฎีกา ผู้บันทึกเห็นว่าความผิดฐานจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาต สาระสำคัญอยู่ที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต เป็นความผิดตามกฎหมายคนละฉบับคนละฐานแยกกันได้ และเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 958/2530) ความหมายของคำว่า "จัดหางาน" ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 มาตรา 3 ให้ยกเลิกความผิดในบทนิยามคำว่า "จัดหางาน" ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "จัดหางาน" หมายความว่า ประกอบธุรกิจจัดหางานให้แก่คนหางาน หรือหาลูกจ้างให้แก่นายจ้าง โดยจะเรียกหรือรับค่าบริการตอบแทนหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการเรียกเงินหรือทรัพย์สิน หรือ

ประโยชน์อื่นใดเพื่อจัดหางานให้คนหางานเมื่อปรากฏว่าจำเลยชักชวนผู้เสียหายให้ไปทำงานที่ประเทศบารห์เรนและนัดให้ไปคุยที่แฟลตโอมา ส่วนผู้เสียหายอื่นเมื่อทราบข่าวว่าจำเลยประกาศรับสมัครคนงานไปทำงานที่ประเทศบารห์เรนจึงได้ไปติดต่อกับจำเลยที่แฟลตดังกล่าว จำเลยได้อธิบายเรื่องตำแหน่งงานให้ผู้เสียหายฟัง การติดต่อกันระหว่างผู้เสียหายทุกคนกับจำเลยก็กระทำกันที่แฟลตโอมา ผู้เสียหายคนใดไม่มีหนังสือเดินทางจำเลยก็พาไปทำหนังสือเดินทางให้และผู้เสียหายทุกคนมอบเงินค่าใช้จ่ายให้จำเลยกับพวก การกระทำของจำเลยน่าจะเป็นการจัดหางานตามความหมายของกฎหมายแล้วจำเลยจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อใดก็เป็นผิดสำเร็จเมื่อปรากฏว่าคดีนี้จำเลยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานกลางย่อมเป็นความผิดฐานจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต ตำแหน่งงานในต่างประเทศจะมีอยู่จริงหรือไม่ ไม่น่าจะเป็นเหตุให้จำเลยพ้นจากความผิดในฐานนี้ มิฉะนั้นอาจเป็นช่องทางให้มิจฉฉีพหลอกลวงประชาชนด้วยการโฆษณาชักชวนรับสมัครคนไปทำงานต่างประเทศ เมื่อได้รับเงินแล้วก็นำไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่มีการจัดส่งผู้เสียหายให้ไปทำงานต่างประเทศตามที่โฆษณาแล้วมาอ้างในภายหลังว่ามีเจตนาจัดหางานให้แก่ผู้เสียหายจึงไม่เป็นความผิดฐานจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตอันไม่ต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ที่ต้องการคุ้มครองคนหางาน สุชาติชาติปัญญาวุฒิ